

SAN ISIDRO, 22 de julio de 1976.-

ORDENANZA NUMERO: **5 1 7 3**

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La necesidad de dotar a la Comuna de un organismo competente en el juzgamiento de las contravenciones que se cometan en la jurisdicción, con el objeto de agilizar el tratamiento y la resolución de las respectivas actuaciones y garantizar la ecuanimidad que debe presidir el diligenciamiento de los sumarios y la aplicación de sanciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL DEPARTAMENTO DELIBERANTE QUE LE CONFIERE LA LEY PROVINCIAL N° 8613/76, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA :

ARTICULO 1°.- Créase el tribunal Municipal de Faltas del partido de San Isidro, con los ***** alcances y competencia previstos en la presente Ordenanza.-

DE LA COMPETENCIA Y ALCANCES DEL TRIBUNAL:

ARTICULO 2°.- El tribunal Municipal de faltas será competente en el juzgamiento y sanción ***** de las contravenciones a las normas emanadas del poder de policía municipal y a las disposiciones Nacionales y Provinciales cuya aplicación haya sido delegada en la Comuna, con excepción de las que sean imputadas a menores de dieciocho años de edad.-

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL:

ARTICULO 3°.- El Tribunal Municipal de Faltas estará compuesto por dos Juzgados, cada ***** uno de los cuales estará a cargo de un Juez de Faltas designado por Intendente Municipal.-

ARTICULO 4°.- Cada Juez será asistido por un funcionario con el cargo de Secretaria, que ***** ejercerá la jefatura del personal del Juzgado y tendrá la facultad de certificar con su firma las diligencias cuya realización le ordene o encomiende el Juez. Para ser secretario se requerirá ser mayor de edad y tener conocimientos relativos a tareas administrativas o judiciales.-

ARTICULO 5°.- El Tribunal de Faltas organizará y llevará un registro de Contraventores, ***** debiendo elevar al Departamento Ejecutivo una estadística anual confeccionada sobre la base de las constancias asentadas en aquel. Asimismo, dictará un Reglamento Interno sobre normas de funcionamiento y superintendencia y elaborará una Memoria Anual que elevará a conocimiento del Intendente Municipal.-

////

////

ARTICULO 6°.- El Tribunal de Faltas funcionará durante todo el año en forma continua
***** desde las 7 a las 19 horas, de acuerdo a los turnos que los Señores Jueces
determinen. Los días inhábiles, funcionará un Juzgado de turno para atender las causas de
urgencia.-

DE LA RETRIBUCION DE LOS JUECES:

ARTICULO 7°.- La retribución de los Jueces de Faltas, será equivalente a la fijada para el
***** cargo de Subsecretario de la Municipalidad y podrán percibir el suplemento
especial por función que fijare el Presupuesto general de Gastos de la Comuna.
Estas funciones no podrán ser disminuidas mientras duren sus funciones.-

DE LOS GASTOS Y DESIGNACION DEL PERSONAL:

ARTICULO 8°.- Los gastos que demande el sostenimiento del Tribunal de Faltas, se atende-
***** rán con cargo al Presupuesto Municipal.
El personal del Tribunal de Faltas que fije el Presupuesto de la Comuna, será designado por
el Intendente Municipal.-

DE LOS JUECES:

ARTICULO 9°.- Para ser designado Juez de Faltas se requiere:

- a) Ser argentino nativo o naturalizado;
- b) Tener veinticinco años de edad como mínimo;
- c) Poseer título de abogado expedido por Universidad Nacional o privada reconocida oficialmente.
- d) Acreditar un mínimo de cinco años en el ejercicio de la profesión o el desempeño de cargos, por igual período, en la Justicia Nacional o Provincial.-

ARTICULO 10°.- No podrán ser designados Jueces de Faltas:

- a) Los inhabilitados por sentencia judicial firme;
- b) Los quebrados o concursados civilmente;
- c) Los que tengan pleito pendiente con la Municipalidad;
- d) Los que hubieran sido exonerados o dejados cesantes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, o tuvieran causas pendientes hasta tanto sean resueltas definitivamente;
- e) Los que estuviesen desempeñando algún cargo público Nacional, Provincial o Municipal, o los que se encuentren en relación de dependencia con alguna de las administraciones mencionadas, excepción hecha del ejercicio de la docencia.-

DEL JURAMENTO E INAMOVILIDAD DE LOS JUECES:

ARTICULO 11°.- Los Jueces de Faltas designados de conformidad con lo establecido en
***** esta Ordenanza, prestarán juramento ante el Intendente Municipal y goza-
rán de inamovilidad en el cargo, salvo las causas de remoción expresamente determinadas.-

////

/////

DE LAS INCOMPATIBILIDADES DEL CARGO:

ARTICULO 12°.- Los Jueces de Faltas no podrán ejercer el comercio, realizar actividades
***** políticas ni actuar como letrados en las causas en que la Nación, las Pro-
vincias o las Municipalidades sean parte.-

DE LA REMOCION DE LOS JUECES:

ARTICULO 13°.- Son causales de remoción de los Jueces de Faltas, las siguientes:

- a) La Comisión de delitos;
- b) El retardo reiterado o injustificado en la administración de justicia;
- c) Los desórdenes de conducta;
- d) El incumplimiento de las disposiciones que fijan las incompatibilidades del cargo.-

ARTICULO 14°.- Los Jueces de faltas sólo podrán ser removidos de sus cargos en virtud de
***** sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento, cuando fueren hallados incurso
en algunos de los hechos previstos en el artículo anterior.-

DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO:

ARTICULO 15°.- El tribunal de Enjuiciamiento será integrado por un representante del
***** Departamento Ejecutivo designado por el Intendente Municipal, un abo-
gado designado por el Colegio de Abogados del departamento Judicial de San Isidro, y un
abogado de la matrícula designado por sorteo a realizarse en acto público.

El tribunal procederá en virtud de acusación fundada por escrito de cualquier interesado, el que deberá comparecer a la primera citación o ratificar la denuncia bajo apercibimiento de desistimiento y multa. El Tribunal, mediante resolución fundada que así lo aconsejare, podrá suspender previamente al Juez, o decretar su disponibilidad con goce de haberes por el término que dure el proceso. La suspensión no podrá exceder, en ningún caso, los noventa días corridos desde su aplicación.

El tribunal contará con un término de quince días hábiles, prorrogable por cinco días más, para realizar la investigación de los hechos, la que tendrá carácter de instrucción sumaria y será secreta. Vencido dicho término o agotada la labor instructoria, podrá decretar el sobreseimiento del denunciado o su acusación solicitando el procesamiento. En este último caso, se dará traslado al imputado de la denuncia y la conclusión instructoria, para que dentro de los quince días hábiles desde su notificación por cédula, presente su defensa conjuntamente con la prueba de que intente valerse para ello.

El Tribunal ordenará la producción de las medidas probatorias ofrecidas y dentro de los quince días hábiles, la clausura del período de prueba, salvo que dispusiere alguna medida para mejor proveer. En este caso, el período de prueba se ampliará en otros cinco días hábiles.

/////

Ref.: Expte. Nro. 7567-G-1976.-

/////

Clausurado que fuere el período de prueba, se citará a las partes a una audiencia pública a llevarse a cabo dentro de los cinco días subsiguientes. En dicha audiencia deberán comparecer el denunciante y el imputado. La incomparecencia sin justa causa del denunciante se sancionará con multa, juzgándose en rebeldía al imputado en el caso que sea este el que no compareciere.

Dentro de los diez días siguientes a la audiencia mencionada precedentemente, el Tribunal dictará sentencia, la que será apelable ante el Intendente Municipal dentro de los cinco días de notificadas las partes. Si fuere condenatoria, la sentencia sólo declarará la cesantía del Juez. La apelación deberá ser fundada, siendo de carácter definitivota resolución que dicte el Departamento Ejecutivo Municipal; sin perjuicio de los derechos que asisten a las partes para recurrir a la vía contencioso administrativa.

Serán de aplicación supletoria las Leyes provinciales que rigen la materia.-

DE LA VIGENCIA DE ESTA ORDENANZA:

ARTICULO 16°.- La presente Ordenanza comenzará a regir el día 1° de agosto de 1976.
***** Cúmplase. Regístrese. Comuníquese.-